



P U T U S A N

Nomor : 3518/Pid.B/2017/PN.Sby

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DJAMALUDIN ALIAS UDIN BIN AHMAD NUR ;**
Tempat Lahir : Surabaya ;
Umur / Tanggal lahir : 30 tahun/30 Oktober 1987 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Dupak Timur II/68 A RT.012 RW.08 Kel. Jepara Kec.
Bubutan Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : -- ;
Pendidikan : SD (tamat) ;

Terdakwa ditahan dengan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 25 September 2017 No : SPP/53/IX/2017/RESKRIM sejak tanggal 25 September 2017 s/d tanggal 14 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 12 Oktober 2017 No. 413/0.5.42.3/Epp.1/10/2017 sejak tanggal 15 Oktober 2017 s/d tanggal 23 November 2017 ;
3. Penuntut Umum tanggal 23 November 2017 No : PRINT. /0.5.42.3/Euh.2/11/2017 sejak tanggal 23 November 2017 s/d tanggal 12 Desember 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 November 2017 No. 3518/Pid.B/2017/PN.SBY sejak tanggal 29 November 2017 s/d tanggal 28 Desember 2017 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 November 2017 No. 3518/Pid.B/2017/PN.Sby sejak tanggal 29 Desember 2017 s/d tanggal 26 Februari 2018;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 3518/Pid.B/2017/PN.Sby tertanggal 29 November 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta menghadirkan barang bukti dipersidangan ;

Hlm 1 dari 23 Putusan No.3518/Pid.B/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Samsung Duos warna Putih ;
- 1 (satu) unit Handphone SPC warna Putih
- 1 (satu) unit Handphone Samartphone warna Hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone Evercross ;
- 1 (satu) unit LAPTOP merek ASUS Sonic Master AMD E-1 warna Putih beserta Tas Ransel warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia X2 Dual SIM RM 1013 warna Putih ;
- 1 (satu) unit Handphone Lenovo A526 warna Hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone ADVAN HAMMER warna Merah ;
- 1 (satu) buah jam tangan VICTRINOX warna Hitam (rusak);
- 1 (satu) dompet kulit warna Coklat / abu-abu berisi lima lembar Nota ;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega ZR No. Pol : L-2925-KO berikut kunci kontak dan STNK ;

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa / Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 No. Reg. Perkara : PDM-425/11/2017 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DJAMALUDIN ALIAS UDIN BIN AHMAD NUR bersalah melakukan tindak pidana **'DALAM HAL PERBARENGAN BEBERAPA PERBUATAN YANG HARUS DIPANDANG SEBAGAI PERBUATAN YANG BERDIRI SENDIRI SEHINGGA MERUPAKAN BEBERAPA KEJAHATAN. MENGAMBIL BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN. DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM. DIWAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH, YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADA DISITU TIDAK DIKETAHUI ATAU TIDAK DIKEHENDAKI OLEH YANG BERHAK. YANG UNTUK MASUK KE TEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN ATAU UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBIL. DILAKUKAN DENGAN MERUSAK. MEMOTONG ATAU MEMANJAT. ATAU MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU. PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU,** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar: pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DJAMALUDIN ALIAS UDIN BIN AHMAD NUR** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahanan
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Hlm 2 dari 23 hlm Putusan No. 3518/Pid.B/2017/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Samsung Duos warna Putih ;
- 1 (satu) unit Handphone SPC warna Putih

Dikembalikan kepada korban saksi BUSIDIN, SPD.

- 1 (satu) unit Handphone Samartphone warna Hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone Evercross ;

Dikembalikan kepada korban saksi AHMAD SUHAN.

- 1 (satu) unit LAPTOP merek ASUS Sonic Master AMD E-1 warna Putih beserta Tas Ransel warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia X2 Dual SIM RM 1013 warna Putih ;
- 1 (satu) unit Handphone Lenovo A526 warna Hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone ADVAN HAMMER warna Merah ;
- 1 (satu) buah jam tangan VICTRINOX warna Hitam (rusak);

Dikembalikan kepada korban saksi MOHTAR HADI SANJAYA.

- 1 (satu) dompet kulit warna Coklat / abu-abu berisi lima lembar Nota ;

Dikembalikan kepada korban saksi AHMAD WIYANTO ;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega ZR No. Pol : L-2925-KO berikut kunci kontak dan STNK ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa DJAMALUDIN ALIAS UDIN BIN AHMAD NUR pada hari **Sabtu tanggal 23 September 2017 sekitar pukul 23.30 WIB** dan hari **Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 01.30 WIB, 02.00 WIB dan 02.15 WIB** atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan **September** pada tahun **2017** bertempat di **JL. Genting Baru 5 RT. 03 RW. 03 Surabaya, JL. Dukuh Kupang Gg. Lebar No. 01 Surabaya, JL. Margorukun Gg. Lebar No. 24 A Surabaya dan JL. Margorukun Gg. Rel No. 24 Surabaya** atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah **Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki**

Hlm 3 dari 23 hlm Putusan No. 3518/Pid.B/2017/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh yang berhak. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari *Sabtu tanggal 23 September 2017 sekitar pukul 23.00 WIB* bertempat di *JL. Genting Baru 5 RT. 03 RW. 03 Surabaya* terdakwa dari rumahnya dengan tujuan *JL. Tambak Asri Lapangan Surabaya* menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor *Yamaha Vega ZR No. Pol :L-2925-KQ* milik terdakwa (DPB) pada saat melintas di *JL. Genting Baru 5 Surabaya* melihat rumah dalam keadaan sepi dan jendela terbuka serta melihat 1 (satu) buah tas Cangklong. Selanjutnya terdakwa mengambil barang berupa : **1 (satu) buah tas Cangklong yang didalamnya berisi Dompot berisi uang sebesar Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)** tanpa seijin pemiliknya yang syah korban saksi **AHMAD WIYANTO** yang telah habis digunakan terdakwa untuk membeli minuman-minuman keras ;
Akibat perbuatan terdakwa korban saksi **AHMAD WIYANTO** mengalami kerugian sebesar Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Dan pada hari *Minggu tanggal 24 September 2017* terdakwa telah mengambil barang tanpa ijin dengan rincian sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar pukul **02.00 WIB** terdakwa sepulang dari *Café Barbara Dolly* pesta minum-minuman keras melintas di *JL. Dukuh Kupang Surabaya* melihat rumah dalam keadaan sepi selanjutnya untuk masuk ke dalam rumah dilakukan dengan cara **memanjat pagar rumah dan masuk melalui jendela** lalu mengambil barang berupa : **1 (satu) buah Laptop merek ASUS SONIC master AMD E1 warna Putih beserta tas Ransel warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Nokia X2 Dual SIM RM1013 warna Putih, 1 (satu) Lenovo A526 warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone ADVAN HAMMER warna Merah dan 1 (satu) buah Jam Tangan VICTORINOC warna Hitam** tanpa seijin pemiliknya yang syah korban saksi **MOHTAR HADI SANJAYA** dan berhasil kabur menggunakan sepeda motor milik terdakwa menuju Margorukun.

Akibat perbuatan terdakwa korban saksi **MOHTAR HADI SANJAYA** berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

2. Selanjutnya pada saat melintas di Margorukun melihat rumah di *JL. Margorukun Gang Lebar No. 24 A Surabaya* terdakwa melihat rumah dalam keadaan sepi dan Jendela rumah dalam keadaan terbuka. Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara memanjat melalui Jendela rumah yang telah terbuka sebelumnya lalu melihat dan mengambil barang berupa : **1 (satu) buah Handphone merek SmartFren warna Hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek EVERCROSS**

Hlm 4 dari 23 hlm Putusan No. 3518/Pid.B/2017/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna **Biru** tanpa seijin pemiliknya yang syah korban saksi **AHMAD SUHAN** yang sebelumnya diletakkan diatas almari dalam kamar rumah dan berhasil kabur.menuju rumah sebelahnya di JL. Margorukun Gg. REL Surabaya.

Akibat perbuatan terdakwa korban saksi **AHMAD SUHAN** berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah)

3. Kemudian terdakwa pada saat melintas di rumah JL. Margorukun Gang REL No. 24 Surabaya mengetahui rumah dalam keadaan sepi terdakwa mengambil barang berupa : **1 (satu) buah Handphone merek Samsung Duos warna Putih dan 1 (satu) buah Handphone SPC warna Putih** tanpa seijin pemiliknya yang syah korban saksi **BUSIDIN, SPD** diketahui korban saksi **BUSIDIN, SPD** dan diteriaki “maling-maling” dibantu saksi **ANDRIAN WICAKSONO** mengamankan terdakwa beserta barang bukti bersama dengan warga sekitar. Kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa : **1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna Putih dan 1 (satu) buah Handphone SPC warna Putih** (milik korban saksi **BUSIDIN SPD**), **1 (satu) buah Handphone merek SmartFren warna Hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek EVERCROSS warna Biru** (milik korban saksi **AHMAD SUHAN**), **1 (satu) buah Dompot Kulit warna Coklat/Abu-abu berisi 5 (lima) lembar nota** (milik korban saksi **AHMAD WIYANTO**) dan **1 (satu) buah Laptop merek ASUS SONIC master AMD E1 warna Putih beserta tas Ransel warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Nokia X2 Dual SIM RM1013 warna Putih, 1 (satu) Lenovo A526 warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone ADVAN HAMMER warna Merah dan 1 (satu) buah Jam Tangan VICTORINOC warna Hitam** (milik korban **MOHTAR HADI SANJAYA** dibawa saksi **SUGENG HARIYANTO** bersama dengan saksi **AGUNG BUDIANTO W, SH dan HENGKY FIRMANSYAH** ke Kepolisian Sektor Bubutan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa korban saksi **BUSIDIN, SPD.** berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 ayat**

(2) Jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa **DJAMALUDIN ALIAS UDIN BIN AHMAD NUR** pada hari **Sabtu tanggal 23 September 2017 sekitar pukul 23.30 WIB** dan hari **Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 01.30 WIB, 02.00 WIB dan 02.15 WIB** atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan **September** pada tahun **2017** bertempat di **JL. Genting Baru 5 RT. 03 RW. 03 Surabaya, JL. Dukuh Kupang Gg. Lebar No. 01 Surabaya, JL. Margorukun Gg. Lebar No. 24 A Surabaya dan JL. Margorukun Gg. Rel No. 24 Surabaya** atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum

Hlm 5 dari 23 hlm Putusan No. 3518/Pid.B/2017/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya telah Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di JL. Genteng Baru 5 RT. 03 RW. 03 Surabaya terdakwa dari rumahnya dengan tujuan JL. Tambak Asri Lapangan Surabaya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR No. Pol :L-2925-KQ milik terdakwa (DPB) pada saat melintas di JL. Genteng Baru 5 Surabaya melihat rumah dalam keadaan sepi dan jendela terbuka. Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara **memanjat** melalui candela yang telah terbuka sebelumnya dan melihat 1 (satu) buah tas Cangklong yang tergantung di samping pintu belakang. Selanjutnya terdakwa mengambil barang berupa : **1 (satu) buah tas Cangklong yang didalamnya berisi Dompot berisi uang sebesar Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)** tanpa seijin pemiliknya yang syah korban saksi **AHMAD WIYANTO** yang telah habis digunakan terdakwa untuk membeli minuman-minuman keras ;

Akibat perbuatan terdakwa korban saksi **AHMAD WIYANTO** mengalami kerugian sebesar Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Dan pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 terdakwa telah mengambil barang tanpa ijin dengan rincian sebagai berikut :
 1. Bahwa sekitar pukul **02.00 WIB** terdakwa sepulang dari Café Barbara Dolly pesta minum-minuman keras melintas di JL. Dukuh Kupang Surabaya melihat rumah dalam keadaan sepi selanjutnya untuk masuk ke dalam rumah dilakukan dengan cara **memanjat pagar rumah dan masuk melalui jendela** lalu mengambil barang berupa : **1 (satu) buah Laptop merek ASUS SONIC master AMD E1 warna Putih beserta tas Ransel warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Nokia X2 Dual SIM RM1013 warna Putih, 1 (satu) Lenovo A526 warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone ADVAN HAMMER warna Merah dan 1 (satu) buah Jam Tangan VICTORINOC warna Hitam** tanpa seijin pemiliknya yang syah korban saksi **MOHTAR HADI SANJAYA** dan berhasil kabur menggunakan sepeda motor milik terdakwa menuju Margorukun.

Hlm 6 dari 23 hlm Putusan No. 3518/Pid.B/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa korban saksi **MOHTAR HADI SANJAYA** berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

2. Selanjutnya pada saat melintas di Margorukun. Terdakwa melihat rumah di JL. Margorukun Gang Lebar No. 24 A Surabaya dalam keadaan sepi dan Jendela rumah dalam keadaan terbuka. Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara **memanjat** melalui Jendela rumah yang telah terbuka sebelumnya selanjutnya terdakwa melihat **2 (dua) buah Handphone warna Hitam dan Biru** berada diatas almari dalam kamar rumah korban. Kemudian terdakwa mengambil barang berupa **1 (satu) buah Handphone merek SmartFren warna Hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek EVERCROSS warna Biru** tanpa seijin pemiliknya yang syah korban saksi **AHMAD SUHAN** dan berhasil kabur.menuju rumah sebelahnya di JL. Margorukun Gg. REL Surabaya.

Akibat perbuatan terdakwa korban saksi **AHMAD SUHAN** berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah)

3. Kemudian terdakwa setelah berhasil mengambil barang mengambil barang milik korban saksi **AHMAD SUHAN**. Selanjutnya terdakwa menuju JL. Margorukun Gang REL No. 24 Surabaya mengetahui rumah dalam keadaan sepi. Terdakwa masuk melalui jendela rumah dengan cara **memanjat**. Selanjutnya terdakwa melihat **2 (dua) buah Handphone masing-masing warna Putih** berada didalam almari dalam rumah. Kemudian terdakwa mengambil barang berupa : **1 (satu) buah Handphone merek Samsung Duos warna Putih dan 1 (satu) buah Handphone SPC warna Putih** tanpa seijin pemiliknya yang syah korban saksi **BUSIDIN, SPD** diketahui korban saksi **BUSIDIN, SPD** dan diteriaki “maling-maling” dibantu saksi **ANDRIAN WICAKSONO** mengamankan terdakwa beserta barang bukti bersama dengan warga sekitar. Kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa : **1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna Putih dan 1 (satu) buah Handphone SPC warna Putih** (milik korban saksi **BUSIDIN SPD**), **1 (satu) buah Handphone merek SmartFren warna Hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek EVERCROSS warna Biru** (milik korban saksi **AHMAD SUHAN**), **1 (satu) buah Dompot Kulit warna Coklat/Abu-abu berisi 5 (lima) lembar nota** (milik korban saksi **AHMAD WIYANTO**) dan **1 (satu) buah Laptop merek ASUS SONIC master AMD E1 warna Putih beserta tas Ransel warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Nokia X2 Dual SIM RM1013 warna Putih, 1 (satu) Lenovo A526 warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone ADVAN HAMMER warna Merah dan 1 (satu) buah Jam Tangan VICTORINOC warna Hitam** (milik korban **MOHTAR HADI SANJAYA** dibawa saksi **SUGENG HARIYANTO** bersama dengan saksi **AGUNG**

Hlm 7 dari 23 hlm Putusan No. 3518/Pid.B/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIANTO W, SH dan **HENGKY FIRMANSYAH** ke Kepolisian Sektor Bubutan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa korban saksi **BUSIDIN, SPD.** berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 Jo pasal 65 ayat (1) KUHP***

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Saksi **BUSIDIN, SPD** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar sebelumnya tidak mengenal terdakwa ;
 - Bahwa benar kejadian pada hari *Minggu* tanggal *24 September 2017* di JL. Margorukun Gang REL No. 24 Surabaya terdakwa mengambil barang berupa : **1 (satu) buah Handphone merek Samsung Duos warna Putih dan 1 (satu) buah Handphone SPC warna Putih** tanpa ijin diketahui korban saksi **BUSIDIN, SPD** ;
 - Bahwa benar diketahui korban saksi **BUSIDIN** dan diteriaki "maling-maling" dibantu saksi **ANDRIAN WICAKSONO** mengamankan terdakwa beserta barang bukti bersama dengan warga sekitar. s Bahwa benar kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa : **1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna Putih dan 1 (satu) buah Handphone SPC warna Putih** (milik korban saksi **BUSIDIN SPD**), **1 (satu) buah Handphone merek SmartFren warna Hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek EVERCROSS warna Biru** (milik korban saksi **AHMAD SUHAN**), **1 (satu) buah Dompot Kulit warna Coklat/Abu-abu berisi 5 (lima) lembar nota** (milik korban saksi **AHMAD WIYANTO**) dan **1 (satu) buah Laptop merek ASUS SONIC master AMD E1 warna Putih beserta tas Ransel warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Nokia X2 Dual SIM RM1013 warna Putih, 1 (satu) Lenovo A526 warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone ADVAN HAMMER warna Merah dan 1 (satu) buah Jam Tangan VICTORINOC warna Hitam** (milik korban **MOHTAR HADI SANJAYA** dibawa saksi **SUGENG HARIYANTO** bersama dengan saksi **AGUNG BUDIANTO W, SH** dan **HENGKY FIRMANSYAH** ke Kepolisian Sektor Bubutan guna pemeriksaan lebih lanjut ;
 - Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa korban saksi **BUSIDIN, SPD.** berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
2. Saksi **ANDRIAN WICAKSONO** dibawah sumpah keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar sebelumnya tidak mengenal terdakwa ;

Hlm 8 dari 23 hlm Putusan No. 3518/Pid.B/2017/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian pada hari *Minggu* tanggal *24 September 2017* di JL. Margorukun Gang REL No. 24 Surabaya terdakwa mengambil barang berupa : **1 (satu) buah Handphone merek Samsung Duos warna Putih dan 1 (satu) buah Handphone SPC warna Putih** tanpa ijin diketahui korban saksi **BUSIDIN, SPD** ;
 - Bahwa benar diketahui korban saksi **BUSIDIN** dan diteriaki "maling-maling" dibantu saksi **ANDRIAN WICAKSONO** mengamankan terdakwa beserta barang bukti bersama dengan warga sekitar. s Bahwa benar kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa : **1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna Putih dan 1 (satu) buah Handphone SPC warna Putih** (milik korban saksi **BUSIDIN SPD**), **1 (satu) buah Handphone merek SmartFren warna Hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek EVERCROSS warna Biru** (milik korban saksi **AHMAD SUHAN**), **1 (satu) buah Dompot Kulit warna Coklat/Abu-abu berisi 5 (lima) lembar nota** (milik korban saksi **AHMAD WIYANTO**) dan **1 (satu) buah Laptop merek ASUS SONIC master AMD E1 warna Putih beserta tas Ransel warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Nokia X2 Dual SIM RM1013 warna Putih, 1 (satu) Lenovo A526 warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone ADVAN HAMMER warna Merah dan 1 (satu) buah Jam Tangan VICTORINOC warna Hitam** (milik korban **MOHTAR HADI SANJAYA** dibawa saksi **SUGENG HARIYANTO** bersama dengan saksi **AGUNG BUDIANTO W, SH** dan **HENGKY FIRMANSYAH** ke Kepolisian Sektor Bubutan guna pemeriksaan lebih lanjut ;
 - Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa korban saksi **BUSIDIN, SPD**. Berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
3. Saksi **AHMAD SUHAN** dibawah sumpah keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar sebelumnya tidak mengenal terdakwa ;
 - Bahwa benar kejadian pada hari *Minggu* tanggal *24 September 2017* di JL. Margorukun Gang REL No. 24 Surabaya terdakwa mengambil barang berupa : **1 (satu) buah Handphone merek Samsung Duos warna Putih dan 1 (satu) buah Handphone SPC warna Putih** tanpa ijin diketahui korban saksi **BUSIDIN, SPD** ;
 - Bahwa benar diketahui korban saksi **BUSIDIN** dan diteriaki "maling-maling" dibantu saksi **ANDRIAN WICAKSONO** mengamankan terdakwa beserta barang bukti bersama dengan warga sekitar. s Bahwa benar kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa : **1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna Putih dan 1 (satu) buah Handphone SPC warna Putih** (milik korban saksi **BUSIDIN SPD**), **1 (satu) buah Handphone merek SmartFren warna Hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek EVERCROSS warna Biru** (milik korban saksi **AHMAD SUHAN**), **1 (satu) buah Dompot Kulit warna Coklat/Abu-abu berisi 5 (lima) lembar nota** (milik korban

Hlm 9 dari 23 hlm Putusan No. 3518/Pid.B/2017/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi **AHMAD WIYANTO**) dan 1 (satu) buah Laptop merek **ASUS SONIC master AMD E1** warna Putih beserta tas Ransel warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone **Nokia X2 Dual SIM RM1013** warna Putih, 1 (satu) **Lenovo A526** warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone **ADVAN HAMMER** warna Merah dan 1 (satu) buah Jam Tangan **VICTORINOC** warna Hitam (milik korban **MOHTAR HADI SANJAYA** dibawa saksi **SUGENG HARIYANTO** bersama dengan saksi **AGUNG BUDIANTO W, SH** dan **HENGKY FIRMANSYAH** ke Kepolisian Sektor Bubutan guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa korban saksi **BUSIDIN, SPD**. Berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- 4. Saksi **MOHTAR HADI SANJAYA** dibawah sumpah keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar sebelumnya tidak mengenal terdakwa ;
 - Bahwa benar kejadian pada hari *Minggu* tanggal *24 September 2017* di JL. Margorukun Gang REL No. 24 Surabaya terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) buah Handphone merek **Samsung Duos** warna Putih dan 1 (satu) buah Handphone **SPC** warna Putih tanpa ijin diketahui korban saksi **BUSIDIN, SPD** ;
 - Bahwa benar diketahui korban saksi **BUSIDIN** dan diteriaki "maling-maling" dibantu saksi **ANDRIAN WICAKSONO** mengamankan terdakwa beserta barang bukti bersama dengan warga sekitar. s Bahwa benar kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone **Samsung Duos** warna Putih dan 1 (satu) buah Handphone **SPC** warna Putih (milik korban saksi **BUSIDIN SPD**), 1 (satu) buah Handphone merek **SmartFren** warna Hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek **EVERCROSS** warna Biru (milik korban saksi **AHMAD SUHAN**), 1 (satu) buah Dompot Kulit warna Coklat/Abu-abu berisi 5 (lima) lembar nota (milik korban saksi **AHMAD WIYANTO**) dan 1 (satu) buah Laptop merek **ASUS SONIC master AMD E1** warna Putih beserta tas Ransel warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone **Nokia X2 Dual SIM RM1013** warna Putih, 1 (satu) **Lenovo A526** warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone **ADVAN HAMMER** warna Merah dan 1 (satu) buah Jam Tangan **VICTORINOC** warna Hitam (milik korban **MOHTAR HADI SANJAYA** dibawa saksi **SUGENG HARIYANTO** bersama dengan saksi **AGUNG BUDIANTO W, SH** dan **HENGKY FIRMANSYAH** ke Kepolisian Sektor Bubutan guna pemeriksaan lebih lanjut ;
 - Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa korban saksi **BUSIDIN, SPD**. Berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- 5. Saksi **FARIDA NUR AMALIA, S.E.** dibawah sumpah keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hlm 10 dari 23 hlm Putusan No. 3518/Pid.B/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya tidak mengenal terdakwa ;
 - Bahwa benar kejadian pada hari *Minggu* tanggal *24 September 2017* di JL. Margorukun Gang REL No. 24 Surabaya terdakwa mengambil barang berupa : **1 (satu) buah Handphone merek Samsung Duos warna Putih dan 1 (satu) buah Handphone SPC warna Putih** tanpa ijin diketahui korban saksi **BUSIDIN, SPD** ;
 - Bahwa benar diketahui korban saksi **BUSIDIN** dan diteriaki "maling-maling" dibantu saksi **ANDRIAN WICAKSONO** mengamankan terdakwa beserta barang bukti bersama dengan warga sekitar. s Bahwa benar kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa : **1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna Putih dan 1 (satu) buah Handphone SPC warna Putih** (milik korban saksi **BUSIDIN SPD**), **1 (satu) buah Handphone merek SmartFren warna Hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek EVERCROSS warna Biru** (milik korban saksi **AHMAD SUHAN**), **1 (satu) buah Dompot Kulit warna Coklat/Abu-abu berisi 5 (lima) lembar nota** (milik korban saksi **AHMAD WIYANTO**) dan **1 (satu) buah Laptop merek ASUS SONIC master AMD E1 warna Putih beserta tas Ransel warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Nokia X2 Dual SIM RM1013 warna Putih, 1 (satu) Lenovo A526 warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone ADVAN HAMMER warna Merah dan 1 (satu) buah Jam Tangan VICTORINOC warna Hitam** (milik korban **MOHTAR HADI SANJAYA** dibawa saksi **SUGENG HARIYANTO** bersama dengan saksi **AGUNG BUDIANTO W, SH** dan **HENGKY FIRMANSYAH** ke Kepolisian Sektor Bubutan guna pemeriksaan lebih lanjut ;
 - Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa korban saksi **BUSIDIN, SPD**. Berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
6. Saksi **AHMAD WIYANTO W, SH** dibawah sumpah keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar sebelumnya tidak mengenal terdakwa ;
 - Bahwa benar kejadian pada hari *Minggu* tanggal *24 September 2017* di JL. Margorukun Gang REL No. 24 Surabaya terdakwa mengambil barang berupa : **1 (satu) buah Handphone merek Samsung Duos warna Putih dan 1 (satu) buah Handphone SPC warna Putih** tanpa ijin diketahui korban saksi **BUSIDIN, SPD** ;
 - Bahwa benar diketahui korban saksi **BUSIDIN** dan diteriaki "maling-maling" dibantu saksi **ANDRIAN WICAKSONO** mengamankan terdakwa beserta barang bukti bersama dengan warga sekitar. s Bahwa benar kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa : **1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna Putih dan 1 (satu) buah Handphone SPC warna Putih** (milik korban saksi **BUSIDIN SPD**), **1 (satu) buah Handphone merek SmartFren warna Hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek EVERCROSS warna Biru** (milik korban saksi **AHMAD SUHAN**), **1 (satu)**

Hlm 11 dari 23 hlm Putusan No. 3518/Pid.B/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Dompet Kulit warna Coklat/Abu-abu berisi 5 (lima) lembar nota (milik korban saksi **AHMAD WIYANTO**) dan 1 (satu) buah Laptop merek **ASUS SONIC master AMD E1** warna Putih beserta tas Ransel warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Nokia X2 Dual SIM RM1013 warna Putih, 1 (satu) Lenovo A526 warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone **ADVAN HAMMER** warna Merah dan 1 (satu) buah Jam Tangan **VICTORINOC** warna Hitam (milik korban **MOHTAR HADI SANJAYA** dibawa saksi **SUGENG HARIYANTO** bersama dengan saksi **AGUNG BUDIANTO W, SH** dan **HENGKY FIRMANSYAH** ke Kepolisian Sektor Bubutan guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa korban saksi **BUSIDIN, SPD**. Berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

7. Saksi **SUGENG HARIYANTO, SH** dibawah sumpah keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelumnya tidak mengenal terdakwa ;
- Bahwa benar kejadian pada hari *Minggu tanggal 24 September 2017* di JL. Margorukun Gang REL No. 24 Surabaya terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) buah Handphone merek **Samsung Duos** warna Putih dan 1 (satu) buah Handphone **SPC** warna Putih tanpa ijin diketahui korban saksi **BUSIDIN, SPD** ;
- Bahwa benar diketahui korban saksi **BUSIDIN** dan diteriaki "maling-maling" dibantu saksi **ANDRIAN WICAKSONO** mengamankan terdakwa beserta barang bukti bersama dengan warga sekitar. s Bahwa benar kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone **Samsung Duos** warna Putih dan 1 (satu) buah Handphone **SPC** warna Putih (milik korban saksi **BUSIDIN SPD**), 1 (satu) buah Handphone merek **SmartFren** warna Hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek **EVERCROSS** warna Biru (milik korban saksi **AHMAD SUHAN**), 1 (satu) buah Dompet Kulit warna Coklat/Abu-abu berisi 5 (lima) lembar nota (milik korban saksi **AHMAD WIYANTO**) dan 1 (satu) buah Laptop merek **ASUS SONIC master AMD E1** warna Putih beserta tas Ransel warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Nokia X2 Dual SIM RM1013 warna Putih, 1 (satu) Lenovo A526 warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone **ADVAN HAMMER** warna Merah dan 1 (satu) buah Jam Tangan **VICTORINOC** warna Hitam (milik korban **MOHTAR HADI SANJAYA** dibawa saksi **SUGENG HARIYANTO** bersama dengan saksi **AGUNG BUDIANTO W, SH** dan **HENGKY FIRMANSYAH** ke Kepolisian Sektor Bubutan guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa korban saksi **BUSIDIN, SPD**. Berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Hlm 12 dari 23 hlm Putusan No. 3518/Pid.B/2017/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi **AGUNG BUDIANTO W, SH** dibawah sumpah keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelumnya tidak mengenal terdakwa ;
- Bahwa benar kejadian pada hari *Minggu* tanggal *24 September 2017* di JL. Margorukun Gang REL No. 24 Surabaya terdakwa mengambil barang berupa : **1 (satu) buah Handphone merek Samsung Duos warna Putih dan 1 (satu) buah Handphone SPC warna Putih** tanpa ijin diketahui korban saksi **BUSIDIN, SPD** ;
- Bahwa benar diketahui korban saksi **BUSIDIN** dan diteriaki "maling-maling" dibantu saksi **ANDRIAN WICAKSONO** mengamankan terdakwa beserta barang bukti bersama dengan warga sekitar. s Bahwa benar kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa : **1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna Putih dan 1 (satu) buah Handphone SPC warna Putih** (milik korban saksi **BUSIDIN SPD**), **1 (satu) buah Handphone merek SmartFren warna Hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek EVERCROSS warna Biru** (milik korban saksi **AHMAD SUHAN**), **1 (satu) buah Dompot Kulit warna Coklat/Abu-abu berisi 5 (lima) lembar nota** (milik korban saksi **AHMAD WIYANTO**) dan **1 (satu) buah Laptop merek ASUS SONIC master AMD E1 warna Putih beserta tas Ransel warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Nokia X2 Dual SIM RM1013 warna Putih, 1 (satu) Lenovo A526 warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone ADVAN HAMMER warna Merah dan 1 (satu) buah Jam Tangan VICTORINOC warna Hitam** (milik korban **MOHTAR HADI SANJAYA** dibawa saksi **SUGENG HARIYANTO** bersama dengan saksi **AGUNG BUDIANTO W, SH** dan **HENGKY FIRMANSYAH** ke Kepolisian Sektor Bubutan guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa korban saksi **BUSIDIN, SPD**. Berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

9. Saksi **HENGKY FIRMANSYAH, SH** dibawah sumpah keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelumnya tidak mengenal terdakwa ;
- Bahwa benar kejadian pada hari *Minggu* tanggal *24 September 2017* di JL. Margorukun Gang REL No. 24 Surabaya terdakwa mengambil barang berupa : **1 (satu) buah Handphone merek Samsung Duos warna Putih dan 1 (satu) buah Handphone SPC warna Putih** tanpa ijin diketahui korban saksi **BUSIDIN, SPD** ;
- Bahwa benar diketahui korban saksi **BUSIDIN** dan diteriaki "maling-maling" dibantu saksi **ANDRIAN WICAKSONO** mengamankan terdakwa beserta barang bukti bersama dengan warga sekitar. s Bahwa benar kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa : **1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna Putih dan 1 (satu) buah Handphone SPC warna Putih** (milik korban saksi **BUSIDIN SPD**), **1 (satu)**

Hlm 13 dari 23 hlm Putusan No. 3518/Pid.B/2017/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Handphone merek SmartFren warna Hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek EVERCROSS warna Biru (milik korban saksi AHMAD SUHAN), 1 (satu) buah Dompot Kulit warna Coklat/Abu-abu berisi 5 (lima) lembar nota (milik korban saksi AHMAD WIYANTO) dan 1 (satu) buah Laptop merek ASUS SONIC master AMD E1 warna Putih beserta tas Ransel warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Nokia X2 Dual SIM RM1013 warna Putih, 1 (satu) Lenovo A526 warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone ADVAN HAMMER warna Merah dan 1 (satu) buah Jam Tangan VICTORINOC warna Hitam (milik korban MOHTAR HADI SANJAYA dibawa saksi SUGENG HARIYANTO bersama dengan saksi AGUNG BUDIANTO W, SH dan HENGKY FIRMANSYAH ke Kepolisian Sektor Bubutan guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa korban saksi BUSIDIN, SPD. Berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekitar pukul 23.30 WIB dan hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 01.30 WIB, 02.00 WIB dan 02.15 WIB bertempat di JL. Genting Baru 5 RT. 03 RW. 03 Surabaya, JL. Dukuh Kupang Gg. Lebar No. 01 Surabaya, JL. Margorukun Gg. Lebar No. 24 A Surabaya dan JL. Margorukun Gg. Rel No. 24 Surabaya telah mengambil barang tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa benar telah diamankan petugas Kepolisian Sektor Bubutan pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 ;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pemeriksaan ditanyakan terkait kepemilikan barang- barang tersebut diakui pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di JL. Genting Baru 5 RT. 03 RW. 03 Surabaya terdakwa dari rumahnya dengan tujuan JL. Tambak Asri Lapangan Surabaya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR No. Pol :L-2925-KQ milik terdakwa (DPB) pada saat melintas di JL. Genting Baru 5 Surabaya melihat rumah dalam keadaan sepi dan jendela terbuka. Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara memanjat melalui candela yang telah terbuka sebelumnya dan melihat 1 (satu) buah tas Cangklong yang tergantung di samping pintu belakang. Selanjutnya terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) buah tas Cangklong yang didalamnya berisi Dompot berisi uang sebesar Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanpa seijin pemiliknya yang syah korban saksi AHMAD WIYANTO yang telah habis digunakan terdakwa untuk membeli minuman-minuman keras Akibat perbuatan terdakwa korban saksi AHMAD WIYANTO mengalami kerugian sebesar

Hlm 14 dari 23 hlm Putusan No. 3518/Pid.B/2017/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 terdakwa telah mengambil barang tanpa ijin dengan rincian sebagai berikut : Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa sepulang dari Café Barbara Dolly pesta minum-minuman keras melintas di JL. Dukuh Kupang Surabaya melihat rumah dalam keadaan sepi selanjutnya untuk masuk ke dalam rumah dilakukan dengan cara memanjat pagar rumah dan masuk melalui jendela lalu mengambil barang berupa : 1 (satu) buah Laptop merek ASUS SONIC master AMD E1 warna Putih beserta tas Ransel warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Nokia X2 Dual SIM RM1013 warna Putih, 1 (satu) Lenovo A526 warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone ADVAN HAMMER warna Merah dan 1 (satu) buah Jam Tangan VICTORINOC warna Hitam tanpa seijin pemiliknya yang syah korban saksi **MOHTAR HADI SANJAYA** dan berhasil kabur menggunakan sepeda motor milik terdakwa menuju Margorukun. Akibat perbuatan terdakwa korban saksi **MOHTAR HADI SANJAYA** berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa benar selanjutnya pada saat melintas di Margorukun. Terdakwa melihat rumah di JL. Margorukun Gang Lebar No. 24 A Surabaya dalam keadaan sepi dan Jendela rumah dalam keadaan terbuka. Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara memanjat melalui Jendela rumah yang telah terbuka sebelumnya selanjutnya terdakwa melihat 2 (dua) buah Handphone warna Hitam dan Biru berada diatas almari dalam kamar rumah korban. Kemudian terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merek SmartFren warna Hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek EVERCROSS warna Biru tanpa seijin pemiliknya yang syah korban saksi **AHMAD SUHAN** dan berhasil kabur.meriuju rumah sebelahnya di JL. Margorukun Gg. REL Surabaya. Akibat perbuatan terdakwa korban saksi **AHMAD SUHAN** berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) s Kemudian terdakwa setelah berhasil mengambil barang mengambil barang milik korban saksi **AHMAD SUHAN**. Selanjutnya terdakwa menuju JL. Margorukun Gang REL No. 24 Surabaya mengetahui rumah dalam keadaan sepi. Terdakwa masuk melalui jendela rumah dengan cara memanjat. Selanjutnya terdakwa melihat 2 (dua) buah Handphone masing-masing warna Putih berada didalam almari dalam rumah. Kemudian terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Duos warna Putih dan 1 (satu) buah Handphone SPC warna Putih tanpa seijin pemiliknya yang syah korban saksi **BUSIDIN, SPD** diketahui korban saksi **BUSIDIN, SPD** dan diteriaki "maling-maling" dibantu saksi **ANDRIAN WICAKSONO** mengamankan terdakwa beserta barang bukti bersama dengan warga sekitar. Kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone

Hlm 15 dari 23 hlm Putusan No. 3518/Pid.B/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung Duos warna Putih **dan** 1 (satu) buah Handphone SPC warna Putih (**milik korban saksi BUSIDIN SPD**), 1 (satu) buah Handphone merek SmartFren warna Hitam **dan** 1 (satu) buah Handphone merek EVERCROSS warna Biru (milik korban saksi **AHMAD SUHAN**), 1 (satu) buah Dompot Kulit warna Coklat/Abu-abu berisi 5 (lima) lembar nota (milik korban saksi **AHMAD WIYANTO**) dan 1 (satu) buah Laptop merek ASUS SONIC master AMD E1 warna Putih beserta tas Ransel warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Nokia X2 Dual SIM RM1013 warna Putih, 1 (satu) Lenovo A526 warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone ADVAN HAMMER warna Merah dan 1 (satu) buah Jam Tangan VICTORINOC warna Hitam (milik korban **MOHTAR HADI SANJAYA** dibawa saksi **SUGENG HARIYANTO** bersama dengan saksi **AGUNG BUDIANTO W, SH** dan **HENGKY FIRMANSYAH** ke Kepolisian Sektor Bubutan guna pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa korban saksi BUSIDIN, SPD. berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan **BARANG BUKTI** dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Samsung Duos warna Putih ;
- 1 (satu) unit Handphone SPC warna Putih
- 1 (satu) unit Handphone Samartphone warna Hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone Evercross ;
- 1 (satu) unit LAPTOP merek ASUS Sonic Master AMD E-1 warna Putih beserta Tas Ransel warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia X2 Dual SIM RM 1013 warna Putih ;
- 1 (satu) unit Handphone Lenovo A526 warna Hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone ADVAN HAMMER warna Merah ;
- 1 (satu) buah jam tangan VICTRINOX warna Hitam (rusak);
- 1 (satu) dompet kulit warna Coklat / abu-abu berisi lima lembar Nota ;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega ZR No. Pol : L-2925-KO berikut kunci kontak dan STNK ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan dihubungkan alat bukti sah yang diperoleh dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif melakukan tindak pidana

Hlm 16 dari 23 hlm Putusan No. 3518/Pid.B/2017/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencurian dalam keadaan keadaaan memberatkan” melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-3, 5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa / Penuntut Umum disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif, dan setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang sebagaimana didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum, yaitu akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3, 5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-3, 5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari 363 ayat 1 ke-3, 5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yaitu :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya , yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa sekarang harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut diatas ;

Unsur kesatu : “Barang Siapa” ;

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **DJAMALUDIN ALIAS UDIN BIN AHMAD NUR** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke Vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke Vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.. Barang siapa yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa **DJAMALUDIN ALIAS UDIN BIN AHMAD NUR** yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh terdakwa. Dengan demikian unsur ini menurut kami telah terbukti .

Hlm 17 dari 23 hlm Putusan No. 3518/Pid.B/2017/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur kedua : “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” ;

Bahwa Yang dimaksud dengan "mengambil" adalah apabila suatu barang sudah berpindah tempat dan dalam penguasaan si pelaku.

Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu. Suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini.

Berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut, dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan serta keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekitar pukul 23.30 WIB dan hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 01.30 WIB, 02.00 WIB dan 02.15 WIB bertempat di JL. Genting Baru 5 RT. 03 RW. 03 Surabaya, JL. Dukuh Kupang Gg. Lebar No. 01 Surabaya, JL. Margorukun Gg. Lebar No. 24 A Surabaya dan JL. Margorukun Gg. Rel No. 24 Surabaya telah mengambil barang tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa benar telah diamankan petugas Kepolisian Sektor Bubutan pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 ;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pemeriksaan ditanyakan terkait kepemilikan barang-barang tersebut diakui pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di JL. Genting Baru 5 RT. 03 RW. 03 Surabaya terdakwa dari rumahnya dengan tujuan JL. Tambak Asri Lapangan Surabaya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR No. Pol :L-2925-KQ milik terdakwa (DPB) pada saat melintas di JL. Genting Baru 5 Surabaya melihat rumah dalam keadaan sepi dan jendela terbuka. Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara memanjat melalui candela yang telah terbuka sebelumnya dan melihat 1 (satu) buah tas Cangklong yang tergantung di

Hlm 18 dari 23 hlm Putusan No. 3518/Pid.B/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping pintu belakang. Selanjutnya terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) buah tas Cangklong yang didalamnya berisi Dompot berisi uang sebesar Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanpa seijin pemiliknya yang syah korban saksi **AHMAD WIYANTO** yang telah habis digunakan terdakwa untuk membeli minuman-minuman keras Akibat perbuatan terdakwa korban saksi **AHMAD WIYANTO** mengalami kerugian sebesar Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 terdakwa telah mengambil barang tanpa ijin dengan rincian sebagai berikut : Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa sepulang dari Café Barbara Dolly pesta minum-minuman keras melintas di JL. Dukuh Kupang Surabaya melihat rumah dalam keadaan sepi selanjutnya untuk masuk ke dalam rumah dilakukan dengan cara memanjat pagar rumah dan masuk melalui jendela lalu mengambil barang berupa : 1 (satu) buah Laptop merek ASUS SONIC master AMD E1 warna Putih beserta tas Ransel warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Nokia X2 Dual SIM RM1013 warna Putih, 1 (satu) Lenovo A526 warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone ADVAN HAMMER warna Merah dan 1 (satu) buah Jam Tangan VICTORINOC warna Hitam tanpa seijin pemiliknya yang syah korban saksi **MOHTAR HADI SANJAYA** dan berhasil kabur menggunakan sepeda motor milik terdakwa menuju Margorukun. Akibat perbuatan terdakwa korban saksi **MOHTAR HADI SANJAYA** berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Unsur ketiga : “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya para terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Yang dimaksud "dengan maksud memiliki" yaitu pelaku bertindak seolah-olah pemilik dari barang tersebut. Sedang yang dimaksud dengan "melawan hukum" yaitu melawan hak (tidak berhak) atas hak yang melekat dari barang tersebut. Dari fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya yang telah dibenarkan pula oleh terdakwa maupun pengakuan

Hlm 19 dari 23 hlm Putusan No. 3518/Pid.B/2017/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bermaksud mengambil barang-barang milik korban adalah untuk dimiliki dan digunakan sendiri.

Unsur keempat : “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya , yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan serta keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekitar pukul 23.30 WIB dan hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 01.30 WIB, 02.00 WIB dan 02.15 WIB bertempat di JL. Genting Baru 5 RT. 03 RW. 03 Surabaya, JL. Dukuh Kupang Gg. Lebar No. 01 Surabaya, JL. Margorukun Gg. Lebar No. 24 A Surabaya dan JL. Margorukun Gg. Rel No. 24 Surabaya telah mengambil barang tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa benar telah diamankan petugas Kepolisian Sektor Bubutan pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 ;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pemeriksaan ditanyakan terkait kepemilikan barang-barang tersebut diakui pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di JL. Genting Baru 5 RT. 03 RW. 03 Surabaya terdakwa dari rumahnya dengan tujuan JL. Tambak Asri Lapangan Surabaya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR No. Pol :L-2925-KQ milik terdakwa (DPB) pada saat melintas di JL. Genting Baru 5 Surabaya melihat rumah dalam keadaan sepi dan jendela terbuka. Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara memanjat melalui candela yang telah terbuka sebelumnya dan melihat 1 (satu) buah tas Cangklong yang tergantung di samping pintu belakang. Selanjutnya terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) buah tas Cangklong yang didalamnya berisi Dompot berisi uang sebesar Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanpa seijin pemiliknya yang syah korban saksi **AHMAD WIYANTO** yang telah habis digunakan terdakwa untuk membeli minuman-minuman keras Akibat perbuatan terdakwa korban saksi **AHMAD WIYANTO** mengalami kerugian sebesar Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 terdakwa telah mengambil barang tanpa ijin dengan rincian sebagai berikut : Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa sepulang dari Café Barbara Dolly pesta minum-minuman keras melintas di JL. Dukuh Kupang Surabaya melihat rumah dalam keadaan sepi selanjutnya untuk masuk ke dalam rumah dilakukan dengan cara memanjat pagar rumah dan masuk melalui jendela lalu mengambil barang berupa : 1 (satu) buah Laptop merek ASUS SONIC master AMD E1 warna Putih beserta tas Ransel warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone

Hlm 20 dari 23 hlm Putusan No. 3518/Pid.B/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nokia X2 Dual SIM RM1013 warna Putih, 1 (satu) Lenovo A526 warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone ADVAN HAMMER warna Merah dan 1 (satu) buah Jam Tangan VICTORINOC warna Hitam tanpa seijin pemiliknya yang syah korban saksi **MOHTAR HADI SANJAYA** dan berhasil kabur menggunakan sepeda motor milik terdakwa menuju Margorukun. Akibat perbuatan terdakwa korban saksi **MOHTAR HADI SANJAYA** berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dijadikan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa maupun yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam rangka penjatuhan pidana ini perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, yaitu :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Pengulangan tindak pidana Tahun 2015 (Curanmor), Tahun 2009 dan tahun 2010 (Penganiayaan);
- Motivasi terdakwa melakukan tindak pidana mendapatkan kepentingan pribadi;
- Peranan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana ;
- Umur terdakwa 30 tahun ;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan mengakui terus terang semua perbuatannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Pengaruh pidana yang diajukan terhadap masa depan terdakwa cukup sebagai efek jera ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga 1 (satu) Istri dan 2 (dua) orang anak ;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Samsung Duos warna Putih ;
- 1 (satu) unit Handphone SPC warna Putih

Dikembalikan kepada korban saksi BUSIDIN, SPD.

- 1 (satu) unit Handphone Samartphone warna Hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone Evercross ;

Dikembalikan kepada korban saksi AHMAD SUHAN.

Hlm 21 dari 23 hlm Putusan No. 3518/Pid.B/2017/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit LAPTOP merek ASUS Sonic Master AMD E-1 warna Putih beserta Tas Ransel warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia X2 Dual SIM RM 1013 warna Putih ;
- 1 (satu) unit Handphone Lenovo A526 warna Hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone ADVAN HAMMER warna Merah ;
- 1 (satu) buah jam tangan VICTRINOX warna Hitam (rusak);

Dikembalikan kepada korban saksi MOHTAR HADI SANJAYA.

- 1 (satu) dompet kulit warna Coklat / abu-abu berisi lima lembar Nota ;

Dikembalikan kepada korban saksi AHMAD WIYANTO ;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega ZR No. Pol : L-2925-KO berikut kunci kontak dan STNK ;

Dirampas untuk Negara ;

Mengingat Pasal 363 ayat 1 ke-3, 5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidiar dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan lainnya ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DJAMALUDIN ALIAS UDIN BIN AHMAD NUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan keadaaan memberatkan”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DJAMALUDIN ALIAS UDIN BIN AHMAD NUR** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Samsung Duos warna Putih ;
- 1 (satu) unit Handphone SPC warna Putih

Dikembalikan kepada korban saksi BUSIDIN, SPD.

- 1 (satu) unit Handphone Smartphone warna Hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone Evercross ;

Dikembalikan kepada korban saksi AHMAD SUHAN.

- 1 (satu) unit LAPTOP merek ASUS Sonic Master AMD E-1 warna Putih beserta Tas Ransel warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia X2 Dual SIM RM 1013 warna Putih ;
- 1 (satu) unit Handphone Lenovo A526 warna Hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone ADVAN HAMMER warna Merah ;
- 1 (satu) buah jam tangan VICTRINOX warna Hitam (rusak);

Dikembalikan kepada korban saksi MOHTAR HADI SANJAYA.

Hlm 22 dari 23 hlm Putusan No. 3518/Pid.B/2017/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dompet kulit warna Coklat / abu-abu berisi lima lembar Nota ;
Dikembalikan kepada korban saksi AHMAD WIYANTO ;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega ZR No. Pol : L-2925-KO berikut kunci kontak dan STNK ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **22 Februari 2018**, oleh kami **Maxi Sigarlaki, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Rochmad, S.H.** dan **R. Anton Widyopriyono, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Makhfud, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Mochamad Solton, SH.MH.** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Rochmad, S.H.

Maxi Sigarlaki, SH.MH.

2. R. Anton Widyopriyono, SH.MH.

Panitera Pengganti

Makhfud, SH.MH.

Hlm 23 dari 23 hlm Putusan No. 3518/Pid.B/2017/PN.Sby.